

1. Nach dem Einkommensteuergesetz ist Softwareentwickler ein: (1 Richtig)
 - a. Ähnlicher Beruf
 - b. Tätigkeitsberuf
 - c. Katalogberuf
 - d. Schöner Beruf

2. Nennen Sie 2 rechtliche Konsequenzen, wenn Sie Kopien Ihrer Software nicht verkaufen sondern als Software as a Service zur Verfügung stellen.

3. Mittels welcher zwei Schutzrechte kann Software geschützt werden?

4. Wer ist erster Inhaber von Software Schutzrechten? (2 Fälle)

5. Wem gehört nach deutschem Recht eine Software-Erfindung? (2 Fälle)

6. Welche 4 Anforderungen werden an ein Softwarepatent gestellt?

7. Bei welchen 2 Softwarearten darf der Quelltext nicht kopiert werden?

8. Bei welchen 3 Softwarearten darf der Quelltext modifiziert werden?

9. Bei welchen 2 Softwarearten ist die Nutzung nicht kostenlos?

9a. Was sind sogenannte Patent-Trolle?

9b. Sie sind Softwareentwickler und wohnen in Karlsruhe. Sie erhalten Post von einem amerikanischen Patent-Troll mit der Drohung Sie zu verklagen, da Sie gegen ein amerikanisches Software-Patent verstoßen haben. Vor welchem Gericht muss der Patent-Troll Sie verklagen?

10. Welche 2 Einkünfte werden mit der Anlage GSE erklärt

11. Das Prinzip der Wechselkosten beschreibt...

12. Welche beiden Hauptinformationen beinhaltet die Executive/Management Summary des Businessplans und wozu dient diese?

13a. Neben der Steuernummer müssen Sie 5 weitere Angaben beim Erstellen einer ordnungsgemäßen Freiberuflerrechnung machen. Welche sind das?

13b. Warum will das Finanzamt seit 2002, dass die Steuernummer des Leistungserbringers auf einer Rechnung angegeben wird? (2 Hauptgründe)

14a. Was besagt die Kleinunternehmerregelung?

14b. Was soll mit der Kleinunternehmerregelung erreicht werden / warum gibt es diese Regelung?

15a. Ein Masterstudierender der Informatik entwickelt Software und verkauft diese an mehrere Kunden.
Um welche Tätigkeit(en) im Sinne des Steuerrechts handelt es sich hier? (2 Antworten)

15b. Um welche Vertragsart handelt es sich bei 15a. (2 Antworten)

15c. Welche Rechte hat der Käufer der Software? (2 Antworten)

16. Welche 3 Einkunftsarten können für Einkünfte aus Softwareentwicklung relevant sein?

17a. Was versteht man unter Kardinalpflicht?

17b. Eine typische Kardinalpflicht für Software-Entwickler ist, dass die Software frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Nennen Sie jeweils ein Beispiel für Sachmangel und Rechtsmangel.

Sachmangel:

Rechtsmangel:

17c. Nennen Sie 2 Beispiele von Kardinalpflichten des Unternehmens, das einen freiberuflichen Softwareentwickler beauftragt.

18. Welche 3 verschiedene Arten / Klassen von Open-Source-Lizenzen gibt es?

19. Sie sind freiberuflicher Softwareentwickler mit Jahresumsatz $< 17.500\text{€}$, der ausschließlich für Unternehmen entwickelt. Ist es für Sie empfehlenswert von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch zu machen? Begründung.

20. Nennen Sie die 3 Hauptkomponenten der Definition eines Geschäftsmodells?

21. Was beschreibt der Block Schlüssel-Ressourcen im Business Model Canvas (BMC)?

22. Bei der Nils Studi GmbH & Co.KG gibt es Teilhafter. Wer ist das?

23. Was sind die Kerninhalte der Definition freier Berufe? (3 Richtige)

- a. In Eigeninteresse Handelnder
- b. Besondere berufliche Qualifikation
- c. Eigenverantwortliche Erbringung von Dienstleistungen
- d. Freie Wahl der Arbeitszeiten
- e. Fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen

24. Was ist für einen Freiberufler nicht zutreffend? (3 Richtige)

- a. Einnahmen-Überschuss-Rechnung erforderlich
- b. Doppelte Buchführung nötig
- c. Keine Gewerbesteuer
- d. Gewerbeanmeldung erforderlich
- e. Bei der Umsatzsteuer stets Soll-Besteuerung

25. Welche Aussagen sind korrekt? (2 Richtige)

- a. Mit der Überlassung von Open Source Software entsteht ein Lizenzvertrag.
- b. In den AGBs wird geregelt, dass der Entwickler von Open Source Software nicht haften muss.
- c. Die Überlassung von Open Source Software ist eine Schenkung.
- d. Open Source Lizenzen werden nicht als Teil der AGB gesehen

26. Kann ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Nebenerwerbsgründung verbieten? Welche Aussagen sind richtig? (2 Richtige)

- a. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für die Aufnahme einer Nebentätigkeit zusätzlich zum Haupttätigkeit.
- b. Der Arbeitnehmer muss eine entsprechende Genehmigung beantragen.
- c. Der Arbeitnehmer darf mit seiner Nebentätigkeit nicht mehr als mit seiner Haupttätigkeiten verdienen.
- d. Grundsätzlich steht es jedem frei, zusätzlich zu seiner Haupttätigkeit noch weitere Tätigkeiten aufzunehmen.
- e. Klauseln im Arbeitsvertrag, die eine Nebentätigkeit verbieten, sind unzulässig.